

四川省胜威驾校有限公司学员培训协议书

甲方：四川省胜威驾校有限公司

公司地址： 成都市成华区青龙路 651 号 电话： 028-83528568

乙方：（学员名字）： 电话： 身份证号：

第一条 培训类型

1. 甲方需公示经营机动车驾驶员培训业务的有关证照，并按中华人民共和国交通部颁布的《〈中华人民共和国机动车驾驶员培训教学大纲〉》为乙方提供培训服务，按中华人民共和国公安部颁布的《〈机动车驾驶证申领和使用规定〉》为乙方办理考试等相关手续。

2. 乙方向甲方申请参加(C1□ C2□)类机动车驾驶技能培训，甲方需按合同约定为乙方提供理论及实际操作培训。

第二条 培训费用

1、乙方一次性向甲方支付所选择班型费用：（普通班□、全程无忧班□、预约班□、分期付款班□）【班型内容见附件】 培训及相关费用共计： 元（大写为： ）。

2 乙方各科目首次考试不合格的，按有关规定，自行支付与补考相关的费用。

3、乙方科目二或科目三，五次考试不合格须复训，应向甲方缴纳复训费，复训费以甲方公布为准。

4、因有关部门对考试内容或考试收费变更或者行业主管部门对学时进行调整，甲方有权对收费项目及收费标准进行相应变更。

第三条 甲方的权利和义务。

1、甲方严格按照《〈中华人民共和国机动车驾驶培训教学大纲〉》（以下简称《〈教学大纲〉》）规定的教学项目、学时对乙方进行机动车驾驶培训，不得降低对乙方的培训标准，保证培训质量。如因甲方不按照《〈教学大纲〉》规定进行培训造成乙方不能通过公安部门考核甲方应免费为乙方安排对应项目的重新培训及补考。

2、甲方为乙方提供符合行业主管部门要求的理论教材、培训员、培训场所，安排乙方到有关部门规定的路段培训。甲方提供的培训车辆应为符合规定并审验合格的教练车。

3、甲方在培训时应在合理限度范围内承担安全保障义务（乙方故意违反操作规程或不听从教练员指挥时除外）；甲方保证依法经营、尊重学员、文明教学、廉洁施教；甲方教练员不得以任何方式或理由收取乙方钱物或要求乙方宴请及提供消费型娱乐活动；严禁教练员吃、拿、卡、要。

4、乙方报名后，甲方应于 10 日内安排乙方进档（乙方不满足进档条件的除外，进档 10 内安排乙方参加理论考试）（乙方必须通过甲方的考前测试）：乙方取得《〈机动车驾驶技能准考证〉》后，甲方应于 10 日内安排乙方上车培训。

5、甲方应提前 1 天通知乙方参加培训（甲方按时通知，因乙方延误的，乙方应主动与甲方联系安排考试、练车事宜）。

6、甲方收取费用时，应向乙方出具税务部门发票，或其他合法有效凭证。甲方及所属员工不得以任何方式收取或变向收取合同规定除外的任何费用。

7、甲方在培训过程中应遵守机动车驾驶员培训的有关规定。

第四条 乙方的权利和义务。

1、乙方取得技能准考证后，应当在准考证的有效期内，根据甲方安排或双方商议

的教学时间妥善安排和保证个人参加培训的时间，配合甲方完成培训及考试全过程的计划因乙方原因导致乙方准考证有效期内未完成机动车驾驶培训考试，由乙方承担全部责任，乙方所交费用甲方不予退还。

2、乙方认为甲方教练员服务态度差、教学方式、方法不当，投诉后经确认属实且未得到改善的，有权向甲方提出更换教练员。

3、除双方另有约定外，乙方应按预约的时间参加培训、考核，否则乙方应赔偿由此给甲方造成的损失并支付因此增加的费用、承担学习周期延长的责任。

4、乙方有权要求甲方按照《〈中华人民共和国机动车驾驶员培训教学大纲〉》完成培训项目。

5、培训过程中，乙方若受到甲方不公正对待，有权拒绝并及时要求甲方予以纠正，同时可向有关部门投诉。

6、乙方需严格遵守交通法规和培训规程，注意培训过程中的人生安全，在无教练员指导的情况下不得擅自操作教练车

7、乙方所提供的证件、体检及相关信息必须真实有效。

第五条 退学

1、乙方要求退学的，应配合甲方及时做好《〈机动车驾驶技能准考证〉》注销手续。如果退费需本人持交费票据到甲方总部办理，甲方应按下列条款执行并在 10 个工作日内退还相应费用。①、有下列情形之一的，甲方应全额退还乙方所交费用：a、合同生效至车管所受理前，因乙方身体条件变化不适宜参加培训（出具市级医院相关证明）或其他不可抗因素造成乙方不能继续参加培训的；b、因甲方不能按照约定时间安排乙方参加培训（甲方按时安排，因乙方延误的除外）。

2、甲方为乙方办理了入学登记（公安机关已受理）而乙方要求退学且未参加实操培训的，甲方在扣除所产生的税费、资料费等 200 元外，乙方需向甲方缴纳培训费 30% 的违约金；参加实操培训的，除上述费用外，另按每学时 60 元收取培训费。

3、乙方在本人持有的《〈机动车驾驶技能准考证〉》有效（3 年）届满，未能完成全部科目（含科目二、三）培训和考试的，甲方不承担任何责任，所交费用不予退还。

4、合同生效至车管所受理前，乙方要求退学的，在退还所交学费中扣除甲方为乙方办理入学的手续费、劳务费共计 200 元（含邮寄费、照相、教材等费用）。

5、无论任何情况，乙方因退学需向甲方支付的实际驾驶技能培训费和违约金累计不超过乙方的学费。

第六条 考试

1、如乙方在考试过程中有舞弊行为，甲方有权向乙方进行警告处分。经教育后乙方仍未改正且态度恶劣的或情节严重的，甲方有权停止乙方培训业务并扣除乙方所交培训费用所造成的后果和责任由乙方全部承担。

第七条 培训服务质量监督

1、甲方设置专门人员受理乙方对甲方工作人员违反各项规定及有关本协议的投诉，并在受理 7 个工作日内作出回复。

甲方投诉受理人：刘刚（校长） 电话：15982292810

2、乙方投诉后，甲方未作出任何回复或回复不满意的，亦可向驾培行业主管部门投诉。

第八条 乙方在科二训练场内、科三训练路段培训过程中因故意违反操作规程，不服从教练员指导造成意外事故的，应承担相应法律责任和经济赔偿责任。

第九条 其他

1、本协议如与相关法律、法规、规章及行业主管部门规定不一致，以相关法律、法规、规章及行业主管部门规定为准。

第十条 甲乙双方可协商增加条款的内容。

第十一条 争议的解决。本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商未达成一致，可通过有关部门或者消费者权益保护委员会调解，也可向：1、仲裁委员会提出仲裁：

2、人民法院提起诉讼。

第十二条 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自签订之日起生效。

甲方(盖章):

乙方签字:

年 月 日

年 月 日